# Finances publiques

Droit — Licence 2 (L2)

Cours DRO-L2-12

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

**À propos de ce cours**

Les règles budgétaires et financières de l'État et des collectivités, dans le cadre malien et celui de l'UEMOA, enseignées en principes et en mécanismes : notion et sources des finances publiques, principes budgétaires classiques — annualité, unité, universalité, spécialité, équilibre discuté, sincérité —, loi de finances dans ses types et son parcours d'élaboration et de vote, exécution partagée entre ordonnateurs et comptables publics selon la chaîne en quatre temps de la dépense, recettes classées par catégories juridiques — impôt, taxe, redevance, produits du domaine, emprunts et dons —, dépenses lues sous les grilles économique et fonctionnelle, cadre harmonisé des finances publiques de l'UEMOA présenté par ses domaines, et contrôles — parlementaire, juridictionnel, administratif — présentés par organes et par fonctions. Aucun chiffre réel n'est affirmé : les seuls nombres sont ceux du budget fictif d'exercice de la République de Kounda, équilibré et revérifié ; les mesures concrètes se lisent dans la loi de finances et les textes en vigueur, au Journal officiel.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

# Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — La notion de finances publiques et leurs sources
• Leçon 2 — Le budget de l'État : principes budgétaires
• Leçon 3 — La loi de finances : élaboration et vote
• Leçon 4 — L'exécution du budget : ordonnateurs et comptables publics
• Leçon 5 — Les recettes publiques : impôts, taxes et autres ressources
• Leçon 6 — Les dépenses publiques : catégories et contrôle
• Leçon 7 — Le cadre harmonisé des finances publiques de l'UEMOA : présentation
• Leçon 8 — Le contrôle des finances publiques : Cour des comptes et autres organes
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

# Introduction à la matière

Chaque jour, l'État et les collectivités prélèvent, dépensent, empruntent : ils paient des agents, construisent des routes et des écoles, remboursent des dettes, versent des prestations. Les finances publiques sont le droit de cet argent-là — l'ensemble des règles qui décident qui peut autoriser une recette ou une dépense, selon quelles formes, et sous quels contrôles. La matière est un carrefour : elle emprunte au droit constitutionnel le consentement à l'impôt et le vote du budget, au droit administratif l'organisation des services qui exécutent, et au droit des obligations l'idée simple qu'une créance publique, comme une créance privée, doit être constatée avant d'être payée. Mais elle reste un droit dérogatoire : la puissance publique y dispose de prérogatives que nul particulier ne possède — imposer, décider seule de dépenser — et, en contrepartie, elle s'y soumet à des contraintes que nul particulier ne connaît : rien ne se dépense sans autorisation préalable, rien ne se paie sans contrôle.

La prudence qui gouverne ce cours tient en une règle : il enseigne des principes et des mécanismes, jamais des mesures réelles. Aucun montant du budget du Mali, aucun niveau de déficit ou de dette, aucun taux d'imposition, aucun seuil du cadre de convergence de l'UEMOA n'est affirmé ici, sous quelque forme que ce soit — ces valeurs vivent dans la loi de finances et les textes en vigueur, qu'il faut consulter au Journal officiel et dans les publications officielles de l'Union. Pour raisonner concrètement sans trahir cette règle, le cours travaille sur le budget entièrement fictif

d'un État inventé, la République de Kounda, déjà rencontrée dans cette filière : ses chiffres sont des données d'exercice, étiquetées comme telles, choisies rondes pour que chaque somme et l'équilibre final puissent être revérifiés à la main ou par script. Quand un pourcentage apparaît, c'est toujours une part interne à ce budget fictif, jamais une donnée du monde réel.

Le plan épouse la vie d'un budget. Les deux premières leçons posent le cadre : la notion de finances publiques et leurs sources, puis les principes budgétaires qui fonctionnent comme la constitution matérielle de tout budget. La troisième suit la loi de finances, de son élaboration à son vote. La quatrième entre dans l'exécution, partagée entre ordonnateurs et comptables publics. Les cinquième et sixième leçons ouvrent les deux masses du budget : les recettes, classées par catégories juridiques, puis les dépenses, lues sous deux grilles et déjà contrôlées de l'intérieur. La septième élargit le regard au cadre harmonisé de l'UEMOA, socle commun des budgets des États de l'Union. La huitième, enfin, présente les contrôles qui referment le cycle : Parlement, Cour des comptes, inspections. Travaux dirigés, travaux pratiques et exercices entraînent partout au même geste : classer, dérouler la chaîne, vérifier l'équilibre — et toujours revenir aux textes en vigueur.

## Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Définir les finances publiques par leur objet et situer leurs sources — constitution financière comme notion, lois organiques, lois de finances, cadre de l'UEMOA en appoint.
- Énoncer et discuter les principes budgétaires classiques — annualité, unité, universalité, spécialité, équilibre et sincérité — en repérant leurs aménagements et leurs entorses.
- Distinguer les types de lois de finances et décrire, en étapes relatives, le parcours d'élaboration et de vote du budget.
- Expliquer la séparation des ordonnateurs et des comptables publics et dérouler la chaîne de la dépense en ses quatre temps, ainsi que la chaîne de la recette.
- Classer les recettes publiques par catégories juridiques — impôt, taxe, redevance, produits du domaine, emprunts et dons — à partir du critère de la contrepartie.
- Lire un budget sous la grille économique et sous la grille fonctionnelle, et décrire les mécanismes du contrôle interne de la dépense.
- Présenter le cadre harmonisé des finances publiques de l'UEMOA par ses domaines et expliquer la convergence comme une discipline de principes, sans seuil.
- Décrire les contrôles des finances publiques par leurs organes et leurs fonctions : Parlement, Cour des comptes, inspections et audits internes.

## Leçon 1 — La notion de finances publiques et leurs sources

Les finances publiques étudient les ressources et les charges des personnes publiques — l'État d'abord, mais aussi les collectivités territoriales, les établissements publics et

les organismes qui vivent de fonds publics — ainsi que les règles qui gouvernent ces opérations. Leur objet est donc double : des flux d'argent, et un droit qui les encadre. Ce droit est dérogatoire par rapport au droit privé, et la dérogation joue dans les deux sens. Dans un sens, la personne publique dispose de prérogatives exorbitantes : elle prélève l'impôt par voie d'autorité, sans demander le consentement de chaque contribuable ; elle décide seule de ses dépenses par des actes unilatéraux ; ses créances bénéficient de voies de recouvrement renforcées. Dans l'autre sens, elle subit des contraintes inconnues du particulier : aucune dépense sans autorisation préalable de la représentation élue, aucune recette sans fondement dans un texte, des agents spécialisés et contrôlés pour manier les fonds, et une reddition de comptes organisée. C'est ce couple — prérogatives contre contraintes — qui fait l'unité de la matière et que la doctrine discute : branche du droit public, les finances publiques tiennent du droit constitutionnel par le vote du budget, du droit administratif par l'exécution, et du droit fiscal par le prélèvement.

D'où viennent ces règles ? On parle, par une formule doctrinale utile, de « constitution financière » : non pas un texte unique, mais l'ensemble des règles de valeur constitutionnelle qui fondent le pouvoir financier — le principe que l'impôt et le budget sont consentis par la représentation des citoyens, que le budget est autorisé périodiquement, et que son exécution est contrôlée. En dessous de ce socle, les sources s'étagent en catégories qu'il faut savoir reconnaître. Les lois organiques relatives aux lois de finances fixent le cadre durable : la structure du budget, ses principes, la procédure de son vote et de son exécution. Les lois de finances elles-mêmes, votées à chaque exercice, ouvrent les autorisations concrètes. Les règlements organisent l'exécution dans le détail — la comptabilité publique, les pièces justificatives, les contrôles internes. La jurisprudence des juridictions financières et administratives précise la portée de ces textes. Enfin, pour les États de l'UEMOA, un étage régional s'ajoute : le cadre harmonisé des finances publiques, présenté à la leçon 7, pose des règles communes que chaque État décline dans son droit interne. Toutes ces sources, dans leur version applicable, se consultent au Journal officiel et dans les publications officielles.

Pourquoi tant de formes pour de l'argent ? Parce que le budget est à la fois un acte de gouvernement et un acte de démocratie. Acte de gouvernement : il traduit en chiffres les choix d'une politique — quelles missions financer, quelles ressources mobiliser. Acte de démocratie : c'est la représentation élue qui autorise, qui limite et qui, ensuite, demande des comptes ; le contribuable qui paie et le citoyen qui bénéficie des services sont les deux bouts d'une même chaîne de confiance. Les règles étudiées dans ce cours — principes budgétaires, séparation des agents, contrôles — ne sont pas des raffinements de comptables : ce sont les maillons de cette chaîne. Le fil conducteur du cours sera le budget fictif d'un État inventé, la République de Kounda, dont l'exemple ci-dessous donne la photographie complète. Ses montants, en milliards d'unités monétaires d'exercice, sont des données d'exercice choisies pour être revérifiables ; aucun d'eux ne décrit les finances d'un État réel.

**L'essentiel**
Les finances publiques régissent les ressources et les charges des personnes publiques selon un droit dérogatoire dans les deux sens : prérogatives exorbitantes (imposer, décider) contre contraintes exorbitantes (autorisation préalable, agents spécialisés, contrôles). Leurs sources s'étagent : la constitution financière comme notion doctrinale, les lois organiques qui cadrent, les lois de finances qui autorisent à chaque exercice, les règlements qui organisent l'exécution, la jurisprudence qui précise — et, pour l'UEMOA, un cadre harmonisé régional en appoint.

## Exemple — Le budget fictif de la République de Kounda, en structure de loi de finances

```
LOI DE FINANCES D'EXERCICE — RÉPUBLIQUE DE KOUNDA
État entièrement fictif. Montants en milliards
d'unités monétaires d'exercice (données d'exercice).

RECETTES
Impôts sur les revenus ..... 180
Impôts sur les sociétés ..... 150
Taxes sur les biens et services ... 320
Droits sur le commerce extérieur .. 140
Autres recettes fiscales ..... 60
Recettes non fiscales ..... 90
Dons ..... 110
Emprunts nets ..... 150
TOTAL DES RECETTES ..... 1 200

DÉPENSES
Fonctionnement ..... 620
Investissement ..... 430
Service de la dette ..... 150
TOTAL DES DÉPENSES ..... 1 200

Vérification : 180+150+320+140+60+90+110+150
= 1 200 ; 620+430+150 = 1 200.
Équilibre voté : recettes = dépenses.
```

## À retenir

- Finances publiques = les ressources et les charges des personnes publiques, et le droit qui les gouverne : prérogatives d'un côté, contraintes de l'autre.
- Les sources s'étagent : socle constitutionnel (la constitution financière, notion doctrinale), lois organiques de cadre, lois de finances d'exercice, règlements d'exécution, jurisprudence.
- Le budget est un acte de gouvernement et un acte de démocratie : la représentation autorise, limite, puis demande des comptes.

## Exercice

À partir du budget fictif de l'exemple, réponds en raisonnant. 1) Additionne séparément les recettes fiscales (les cinq premières lignes de recettes) et dis ce qu'elles représentent face au total. 2) Quelles lignes de recettes ne sont pas des

prélèvements opérés sur les habitants de Kounda ? 3) Un étudiant affirme : « Puisque le total des dépenses égale celui des recettes, ce budget est forcément bien géré. » Discute cette affirmation en distinguant ce que le document autorise et ce qu'il ne dit pas.

**✔ Corrigé**
1) Les recettes fiscales fictives totalisent 180 + 150 + 320 + 140 + 60 = 850 milliards d'unités d'exercice (donnée d'exercice), sur un total de 1 200 : l'essentiel des ressources de l'État fictif vient donc du prélèvement, ce qui est cohérent avec la définition de la matière — les finances publiques vivent d'abord de ressources contraintes, consenties par la représentation. 2) Deux lignes ne sont pas des prélèvements sur les habitants : les dons (110), versements sans contrepartie de partenaires fictifs, et les emprunts nets (150), ressources remboursables qui engagent l'avenir. Les recettes non fiscales (90) sont, elles, bien prélevées ou perçues dans le pays fictif — redevances et produits du domaine, étudiés à la leçon 5 — sans être des recettes fiscales au sens strict. 3) L'affirmation confond l'équilibre voté et la qualité de la gestion. L'égalité des deux masses dit seulement que le document, tel qu'il est autorisé, présente des dépenses couvertes par des ressources prévues : c'est une propriété formelle du budget au moment du vote. Elle ne dit ni si les prévisions de recettes se réaliseront (sincérité et exécution, leçons 2 et 8), ni si les dépenses financeront des services utiles et bien gérés (contrôle de la gestion, leçon 8), ni même si l'exécution respectera les destinations autorisées (spécialité, chaîne de la dépense, leçons 2 et 4). Un budget équilibré peut être mal exécuté, et un budget sincère peut révéler, à l'exécution, des choix discutables : c'est précisément pour cela que le droit des finances publiques ne s'arrête pas au vote, mais organise toute la vie du budget. Raisonnement pédagogique sur des données fictives — pour les finances réelles, consulter la loi de finances et les textes en vigueur au Journal officiel.

# Leçon 2 — Le budget de l'État : principes budgétaires

Le premier principe est l'annualité : l'autorisation budgétaire est limitée dans le temps. La représentation élue autorise les recettes et les dépenses pour un exercice déterminé ; au terme de cet exercice, l'autorisation s'éteint et doit être renouvelée — c'est le rythme même du contrôle démocratique, qui empêche qu'un gouvernement vive indéfiniment sur une autorisation ancienne. La pratique a toutefois aménagé le principe sans le renier. Certaines dépenses, engagées dans l'exercice, peuvent être payées au-delà de sa clôture selon des mécanismes de report ou de rattachement que les textes organisent. Les opérations pluriannuelles — construire une infrastructure demande plusieurs exercices — sont traitées en distinguant l'autorisation de s'engager, qui peut porter sur l'opération entière, et les crédits de paiement, ouverts exercice par exercice à mesure que les paiements deviennent exigibles. Enfin, la loi de finances rectificative, étudiée à la leçon suivante, permet de modifier l'autorisation en cours de route plutôt que de la laisser devenir mensongère. L'annualité est donc un principe de périodicité du consentement, non une interdiction de penser au-delà de l'exercice.

L'unité exige que toutes les recettes et toutes les dépenses d'une personne publique figurent dans un document unique : la représentation doit voir l'ensemble d'un seul regard, faute de quoi des pans entiers de finances échapperaient à son autorisation. Ses entorses sont connues et discutées : les budgets annexes, qui retracent à part les opérations de certains services dotés d'une activité propre, et les comptes spéciaux, qui suivent des opérations particulières ; ils restent rattachés au budget général, votés et contrôlés avec lui, mais ils fragmentent la vision d'ensemble — d'où la vigilance de la doctrine. L'universalité complète l'unité à l'intérieur du document : toutes les recettes financent toutes les dépenses, sans qu'une recette soit réservée à une dépense déterminée — c'est la règle de non-affectation — et chaque opération figure pour son montant brut, sans compenser une recette par une dépense — c'est la règle de non-contraction, dite du produit brut. La justification est la même : si chaque recette avait sa dépense étiquetée, la représentation ne choisirait plus vraiment les priorités. Les affectations particulières existent en pratique — un fonds alimenté par une recette dédiée — et le droit les tolère parfois pour leur traçabilité, mais elles restent des entorses à discuter comme telles, jamais des évidences.

La spécialité impose que les crédits soient ouverts par destination : la représentation n'autorise pas une enveloppe globale, elle autorise telle dépense pour tel objet, au sein d'une nomenclature — par ministère, par programme, par nature. L'ordonnateur ne peut donc pas déplacer librement les crédits d'une destination à une autre ; les mouvements possibles sont encadrés, et certains sont interdits, précisément parce que le vote serait illusoire si l'exécutif pouvait réécrire les destinations après coup. L'équilibre, ensuite, est une notion plus discutée qu'il n'y paraît : au stade du vote, il désigne l'égalité présentée entre les ressources et les charges, emprunts compris — un équilibre formel, dit voté ; à l'exécution, le solde réalisé peut différer, et c'est ce solde, rapproché des prévisions, que les contrôles examineront. Confondre les deux équilibres est l'erreur classique que ce cours s'interdit. La sincérité, enfin, est l'exigence moderne qui coiffe les autres : les prévisions doivent être loyales — pas de recettes imaginaires pour boucler le document, pas de dépenses obligatoires dissimulées hors du budget. Un budget peut respecter l'annualité, l'unité et la spécialité et rester fictif s'il n'est pas sincère : les principes forment un système, et l'exemple qui suit les fait travailler ensemble sur le budget de Kounda.

**L'essentiel**
Six principes structurent tout budget : l'annualité (autorisation limitée à un exercice, avec des aménagements organisés), l'unité (un document unique, entorses discutées des budgets annexes et comptes spéciaux), l'universalité (non-affectation des recettes et non-contraction des opérations), la spécialité (crédits ouverts par destination, déplacements encadrés), l'équilibre (notion discutée : voté et formel au départ, réalisé et contrôlé à l'arrivée) et la sincérité (prévisions loyales, exigence qui coiffe les autres).

## Exemple — Le test des principes appliqué au budget fictif de Kounda

```
TEST DES PRINCIPES — BUDGET FICTIF DE KOUNDA
(données d'exercice du document de la leçon 1,
plus une ligne d'annexe fictive repérée)

ANNUALITÉ
Autorisation limitée à l'exercice ;
tranches annuelles pour les opérations
pluriannuelles : principe respecté.
UNITÉ
Un seul document de recettes et de
dépenses ; un budget annexe fictif
(service postal fictif) le complète :
entorse relative, jointe au vote.
UNIVERSALITÉ (non-affectation)
Lignes du budget général : conformes.
Ligne d'annexe repérée : une taxe
d'exercice dont le produit est réservé
à un fonds routier fictif : entorse
discutée (traçabilité plaidée,
rigidité critiquée).
SPÉCIALITÉ
Crédits ouverts par ministère et par
nature de dépense : destinations
identifiables, déplacements encadrés.
ÉQUILIBRE (notion discutée)
Équilibre voté et formel :
1 200 = 1 200 (données d'exercice).
L'équilibre réalisé dépendra de
l'exécution.
SINCÉRITÉ
Point de vigilance : les dons prévus
sont des prévisions, sensibles aux
décisions des partenaires.
```

## À retenir

• Annualité : le consentement budgétaire est périodique ; reports, tranches de paiement et lois rectificatives aménagent le principe sans le renier.

• Universalité = non-affectation + non-contraction : toute recette finance toute dépense, et chaque opération figure pour son montant brut.

• Équilibre voté n'est pas équilibre réalisé ; la sincérité des prévisions est le principe qui rend tous les autres crédibles.

## Exercice

Trois micro-situations fictives, à qualifier au regard des principes. A) Le ministère fictif des Travaux de Kounda utilise des crédits ouverts pour des fournitures de bureau afin de payer une étude d'architecture, sans aucun mécanisme d'autorisation. B) Une recette fictive nouvelle est créée et son produit est intégralement réservé, dès sa création, à la construction d'une seule piste fictive déterminée. C) En cours d'exercice, les recettes fiscales fictives rentrent moins bien que prévu ; le gouvernement fictif dépose un texte qui réajuste les recettes et les dépenses de l'exercice en cours. Pour chaque situation : nomme le principe concerné, dis s'il est respecté, aménagé ou

entamé, et justifie.

**✔ Corrigé**
Situation A : la spécialité est entamée. Les crédits sont ouverts par destination ; payer une étude avec des crédits votés pour des fournitures, c'est dépenser pour un objet que la représentation n'a pas autorisé sous cette ligne. Des mécanismes de mouvement de crédits existent dans les systèmes budgétaires, mais ils sont encadrés et précisément faits pour éviter ce geste libre : sans eux, le vote par destination ne servirait à rien, puisque l'exécution réécrirait le budget. Situation B : l'universalité est entamée par une affectation intégrale. Réserver dès la création le produit d'une recette à une dépense déterminée contredit la règle de non-affectation, selon laquelle toutes les recettes financent toutes les dépenses et la représentation arbitre entre les priorités. L'entorse peut se plaider — traçabilité, visibilité pour le contribuable fictif — mais elle doit être reconnue et discutée comme une entorse, avec sa contrepartie : la rigidité, car la piste fictive serait financée même si une autre urgence devenait prioritaire. Situation C : l'annualité est aménagée, non violée. L'autorisation initiale n'est pas devenue caduque ; elle est modifiée en cours d'exercice par une loi de finances rectificative, qui est l'instrument prévu pour garder le budget sincère quand les prévisions se démentent. C'est même la sincérité qui commande ce geste : persister dans des prévisions fausses serait la vraie faute, au regard des principes. Raisonnement pédagogique sur des données fictives — pour les finances réelles, consulter la loi de finances et les textes en vigueur au Journal officiel.

## Leçon 3 — La loi de finances : élaboration et vote

La loi de finances est le texte qui, pour un exercice, prévoit et autorise les recettes et les dépenses de l'État. On en distingue classiquement trois types, qu'il ne faut pas confondre. La loi de finances initiale est la loi de l'exercice qui commence : elle ouvre les autorisations, fixe les plafonds de dépenses par destination et évalue les ressources attendues. La loi de finances rectificative intervient en cours d'exercice pour modifier la première quand la réalité s'écarte des prévisions — recettes plus faibles ou plus fortes, dépense nouvelle devenue indispensable : elle rouvre un vote, dans les mêmes formes, plutôt que de laisser l'exécution s'éloigner silencieusement de l'autorisation. La loi de règlement, enfin, intervient après la clôture : elle constate l'exécution réelle, arrête les résultats définitifs de l'exercice et constitue le moment où la représentation compare ce qui avait été autorisé et ce qui a été fait — c'est la boucle de la reddition de comptes, qui rattache cette leçon à celle du contrôle. À côté de ces trois types, des lois de programmation peuvent fixer, en catégorie générale, des orientations pluriannuelles pour certaines politiques, sans se substituer aux autorisations de chaque exercice : l'annualité demeure la règle du vote.

L'élaboration est l'œuvre du gouvernement, et plus précisément des services chargés des finances, qui en sont les gardiens techniques. La préparation commence par un cadrage : les grandes orientations et les plafonds par ministère sont arrêtés à partir des ressources prévisibles — car un budget se construit sous contrainte de ressources, et c'est cette contrainte qui rend les arbitrages nécessaires. Chaque ministère présente ensuite ses demandes ; les conférences et arbitrages budgétaires les confrontent aux plafonds et aux priorités, et le gouvernement adopte le projet de loi

de finances avec ses annexes explicatives. Le projet est alors déposé devant la représentation nationale. Son examen suit des étapes que l'on décrira ici sans les dater : l'étude en commission — la commission chargée des finances joue le rôle central, entend les ministres et les administrations, propose des amendements — puis la discussion en séance publique et le vote. Une discipline particulière pèse sur les amendements parlementaires : la recevabilité financière. En substance, une proposition qui diminuerait les ressources ou augmenterait les charges sans compensation se heurte à une irrecevabilité, car le budget est un tout équilibré dans sa présentation et nul ne doit pouvoir le déséquilibrer par touches séparées. Cette règle, discutée dans son principe comme dans ses effets, protège la cohérence du document autant qu'elle encadre le pouvoir d'amendement.

Le vote suit la structure même du budget : deux masses, les recettes et les dépenses. Classiquement, la représentation se prononce d'abord sur les recettes — il serait incohérent d'autoriser des dépenses sans avoir arrêté les ressources et les prélèvements qui les financent — puis sur les dépenses, par grandes destinations, avant le vote d'ensemble qui scelle l'équilibre présenté. La loi de finances votée est ensuite promulguée et publiée : c'est la publication qui la rend opposable et qui ouvre l'exécution par les ordonnateurs et les comptables, objet de la leçon suivante. Que se passe-t-il si le vote tarde au-delà de l'ouverture de l'exercice ? Les systèmes budgétaires prévoient des mécanismes de continuité — reconduction de tout ou partie des autorisations, régimes provisoires — dont les modalités relèvent des textes en vigueur et que ce cours ne chiffre ni ne détaille : l'idée à retenir est institutionnelle, non technique — l'État ne s'arrête pas faute de budget, mais tout régime provisoire est par nature exceptionnel, car il suspend le rythme normal du consentement. L'exemple ci-dessous déroule le parcours complet du budget fictif de Kounda, en étapes relatives.

**L'essentiel**
Trois types de lois de finances : initiale (elle autorise l'exercice), rectificative (elle corrige en cours d'exercice), de règlement (elle constate l'exécution et boucle la reddition de comptes). L'élaboration est gouvernementale — cadrage, arbitrages, projet annexé — ; l'examen parlementaire passe par la commission des finances et la séance, sous la discipline de la recevabilité financière des amendements. Le vote épouse les deux masses du budget : les recettes, puis les dépenses, puis l'ensemble.

## Exemple — Le parcours du budget fictif de Kounda, de la préparation à l'exécution

```
PARCOURS D'EXERCICE — BUDGET FICTIF DE KOUNDA
(étapes relatives ; les délais, fixés par
les textes en vigueur, ne sont pas chiffrés ici)

Étape 1 — Cadrage : le gouvernement arrête
les grandes orientations et les plafonds
par ministère (données internes fictives).
Étape 2 — Arbitrages : le ministère chargé
des finances confronte les demandes aux
ressources prévisibles.
Étape 3 — Projet : le gouvernement adopte le
projet de loi de finances et ses annexes.
Étape 4 — Dépôt : le projet est déposé
devant la représentation nationale.
Étape 5 — Commission : la commission des
finances examine, entend, propose.
Étape 6 — Séance : discussion et vote,
d'abord sur les recettes, puis sur les
dépenses, dans les limites de la
recevabilité financière des amendements.
Étape 7 — Promulgation et publication :
la loi de finances entre dans l'ordre
juridique par sa publication officielle.
Étape 8 — Exécution : ordonnateurs et
comptables prennent le relais (leçon 4).

STRUCTURE RETENUE : deux masses —
les recettes et les dépenses — présentées
en équilibre (1 200 = 1 200, données
d'exercice de la leçon 1).
```

## À retenir

- Initiale, rectificative, règlement : trois moments d'un même cycle — autoriser, corriger, constater.
- L'élaboration est gouvernementale et contrainte par les ressources prévisibles ; l'arbitrage est le cœur politique de la préparation.
- La recevabilité financière discipline les amendements : on ne déséquilibre pas le budget par touches séparées.

## Exercice

Dossier d'exercice, entièrement fictif. Le projet de budget de Kounda est en discussion. Quatre événements surviennent : 1) un parlementaire fictif propose d'augmenter fortement les crédits d'un programme fictif sans proposer aucune ressource ni aucune économie en regard ; 2) un autre propose de déplacer une petite somme entre deux lignes d'un même programme fictif, dans les formes prévues ; 3) le gouvernement fictif, constatant des recettes supérieures aux prévisions, veut ouvrir un programme d'investissement nouveau en cours d'exercice ; 4) l'exercice est clos et le gouvernement fictif prépare le texte qui arrêtera les résultats définitifs. Pour chaque événement : nomme le mécanisme ou le type de loi concerné et dis ce qui peut ou ne peut pas se passer, et pourquoi.

**✔ Corrigé**
1) L'amendement se heurte à la recevabilité financière : augmenter une charge sans compensation — ressource nouvelle ou économie équivalente — déséquilibrerait par une touche séparée un document dont l'équilibre est le produit d'un arbitrage d'ensemble. Le mécanisme ne juge pas l'opportunité du programme fictif ; il impose que toute aggravation de charge soit accompagnée de son financement, faute de quoi le vote du budget perdrait sa cohérence. 2) Le déplacement interne peut suivre les mécanismes de mouvement de crédits prévus par les textes : la spécialité n'interdit pas tout mouvement, elle les encadre — à l'intérieur d'une même destination, la marge de gestion est plus large qu'entre destinations différentes, et c'est au regard des textes en vigueur que la régularité du geste s'apprécie. 3) Le gouvernement fictif ne peut pas s'autoriser lui-même : ouvrir un programme nouveau en cours d'exercice relève d'une loi de finances rectificative, votée dans les mêmes formes que la loi initiale. La bonne nouvelle des recettes ne dispense pas du vote — c'est même le coeur de l'annualité vivante : l'autorisation se corrige par une nouvelle autorisation. 4) Le texte préparé est une loi de règlement : elle constatera l'exécution, arrêtera les résultats définitifs et permettra à la représentation de comparer l'autorisé et le réalisé — le moment de la reddition de comptes, qui nourrit le contrôle étudié à la leçon 8. Raisonnement pédagogique sur des données fictives — pour les finances réelles, consulter la loi de finances et les textes en vigueur au Journal officiel.

# Leçon 4 — L'exécution du budget : ordonnateurs et comptables publics

Le vote ne déplace aucun argent : il autorise. L'exécution met en scène deux familles d'agents que tout oppose en apparence et que tout relie en réalité — les ordonnateurs et les comptables publics — sous une règle que la doctrine présente comme le principe cardinal de la comptabilité publique : la séparation des ordonnateurs et des comptables. L'ordonnateur prescrit : il engage les dépenses, constate les droits de l'État sur les recettes, ordonne les paiements et les recouvrements ; mais il ne manie jamais les fonds. Le comptable public manie les fonds : il encaisse et il paie, tient la comptabilité et garde les deniers ; mais il ne décide pas des opérations — il exécute les ordres de l'ordonnateur, après les avoir contrôlés. Les deux fonctions sont incompatibles : nul ne peut être à la fois celui qui ordonne et celui qui paie, pas même à titre intérimaire pour la même opération. La raison du principe est un contrôle réciproque incorporé à l'exécution elle-même : chaque dépense et chaque recette passe entre deux regards indépendants, et l'argent ne sort de la caisse qu'après une vérification par un agent qui n'a pas décidé la dépense. Ce n'est pas de la méfiance entre personnes ; c'est une architecture, pensée pour que l'irrégularité rencontre un obstacle avant le paiement, et non seulement une sanction après.

La dépense publique suit une chaîne en quatre temps que tout juriste des finances publiques doit pouvoir dérouler sans hésiter. Premier temps, l'engagement : l'ordonnateur passe l'acte — commande, marché, décision — qui fait naître l'obligation de payer pour l'État ; l'engagement consomme les crédits de la ligne concernée, ce qui suppose de vérifier qu'ils existent et suffisent. Deuxième temps, la liquidation : une fois le service fait, l'ordonnateur constate que la prestation a bien été réalisée et

qu'elle est conforme — livraison vérifiée, travaux réceptionnés — et arrête le montant exact de la somme due ; on ne paie pas une commande, on paie une dette constatée. Troisième temps, l'ordonnancement : l'ordonnateur émet l'ordre de payer — le mandat — et le transmet au comptable avec les pièces justificatives de l'opération. Quatrième temps, le paiement : le comptable contrôle l'ordre et ses justifications puis, si tout est régulier, paie — lui seul peut décaisser. Les trois premiers temps forment la phase administrative, œuvre de l'ordonnateur ; le quatrième est la phase comptable. Sauter un temps, c'est casser la chaîne des contrôles : payer sans liquidation, c'est payer ce qui n'est peut-être pas dû.

La recette suit une chaîne symétrique et plus courte : l'émission, par laquelle l'ordonnateur constate et liquide le droit de l'État — il établit qui doit quoi et émet le titre de recette — puis le recouvrement, par lequel le comptable encaisse, poursuit au besoin le débiteur par les voies prévues, et rend compte des sommes perçues et de celles qui restent à recouvrer. Reste la question des responsabilités, indissociable de la séparation. Le comptable public engage une responsabilité personnelle et pécuniaire : s'il paie une dépense irrégulière ou laisse perdre une recette qu'il devait recouvrer, il peut être mis en débet par la juridiction financière, c'est-à-dire condamné à reverser de ses deniers la somme indûment sortie ou non rentrée — c'est ce risque personnel, et non une simple discipline hiérarchique, qui donne son sérieux à son contrôle et qui justifie son droit de refuser un ordre irrégulier. L'ordonnateur, de son côté, répond de la régularité des ordres qu'il émet selon les mécanismes applicables — devant la juridiction financière pour ses fautes de gestion, et dans le cadre des responsabilités propres à sa fonction. L'exemple déroule la chaîne complète sur une dépense fictive d'équipement scolaire.

**L'essentiel**
L'exécution repose sur la séparation des ordonnateurs et des comptables : l'ordonnateur prescrit sans jamais manier les fonds, le comptable manie les fonds sans jamais décider, et leur incompatibilité incorpore un contrôle réciproque à chaque opération. La dépense suit quatre temps — engagement, liquidation, ordonnancement, paiement —, la recette deux temps — émission, recouvrement. Le comptable répond personnellement et pécuniairement de ses paiements irréguliers : le débet est la sanction patrimoniale qui fonde son pouvoir de contrôle et de refus.

## Exemple — La chaîne complète d'une dépense fictive d'équipement scolaire

```
CHAÎNE D'UNE DÉPENSE D'EXERCICE
Équipement scolaire fictif : mobilier pour
des écoles de la République de Kounda —
montant : 24 millions d'unités monétaires
d'exercice (donnée d'exercice).

1. ENGAGEMENT (ordonnateur)
Commande passée au fournisseur choisi
selon les règles applicables ; l'acte
fait naître l'obligation de payer et
consomme les crédits de la ligne.
Contrôle : crédits disponibles ?
2. LIQUIDATION (ordonnateur)
Le service fait est constaté : livraison
conforme vérifiée, pièces rassemblées ;
le montant exact dû est arrêté : 24.
3. ORDONNANCEMENT (ordonnateur)
L'ordre de payer — le mandat — est émis
et transmis au comptable, avec les
justifications.
4. PAIEMENT (comptable public)
Le comptable contrôle : qualité de
l'ordonnateur, crédits, service fait,
exactitude du montant, bénéficiaire ;
puis il paie — lui seul manie les fonds.

La dépense ne peut sauter aucune étape :
chaque temps fait naître un contrôle.
```

## À retenir

- Séparation ordonnateur / comptable : qui prescrit ne paie pas, qui paie ne prescrit pas — un contrôle réciproque à chaque opération.
- La dépense en quatre temps : engagement, liquidation, ordonnancement, paiement ; la recette en deux temps : émission, recouvrement.
- Responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, sanctionnée par le débet : c'est elle qui rend son contrôle effectif.

## Exercice

Cas fictif. Le comptable public fictif de Kounda reçoit un mandat ordonnant le paiement d'une facture de fournitures fictives. En contrôlant les pièces, il constate qu'aucun document ne prouve que la livraison a eu lieu : pas de constatation de service fait. L'ordonnateur fictif, joint par écrit, répond que le fournisseur est « de confiance » et demande de payer quand même, en rappelant que les crédits existent. 1) Quelle étape de la chaîne a été sautée, et par qui ? 2) Le comptable peut-il payer en se couvrant par l'insistance écrite de l'ordonnateur ? 3) Que doit-il faire, et quel principe de la matière justifie sa position ?

**✔ Corrigé**
1) C'est la liquidation qui a été sautée, et elle relevait de l'ordonnateur : avant d'émettre l'ordre de payer, il devait faire constater le service fait — la livraison réelle et conforme — et arrêter sur cette base le montant exact dû. Émettre un mandat sans liquidation, c'est ordonner de payer une commande, alors que le droit des finances publiques ne paie que des dettes constatées. 2) Non : l'insistance écrite ne couvre pas le comptable. Sa responsabilité est personnelle et pécuniaire : si le paiement est irrégulier — et payer sans service fait constaté l'est —, c'est lui qui pourra être mis en débet, de ses propres deniers, par la juridiction financière. Un ordre, même écrit, ne transfère pas cette responsabilité ; des mécanismes étroits de réquisition existent dans certains systèmes, avec des limites et des cas d'exclusion que fixent les textes en vigueur, mais la simple demande pressante d'un ordonnateur n'en est pas un. 3) Le comptable doit refuser le paiement et motiver son refus par écrit, en désignant la pièce manquante et le contrôle impossible. Sa position n'est pas de l'obstruction : elle est l'application du principe de séparation des ordonnateurs et des comptables — le second regard de la chaîne existe précisément pour arrêter, avant la sortie des fonds, l'opération que le premier regard a laissée passer incomplète. Le dossier repart alors vers l'ordonnateur, à charge pour lui de faire constater le service fait et de représenter un mandat complet. Raisonnement pédagogique sur des données fictives — pour les finances réelles, consulter la loi de finances et les textes en vigueur au Journal officiel.

# Leçon 5 — Les recettes publiques : impôts, taxes et autres ressources

Classer les recettes n'est pas un exercice d'étiquettes : chaque catégorie obéit à un régime propre, et la qualification commande notamment la question de la contrepartie. L'impôt est la catégorie maîtresse. En définition doctrinale classique, c'est un prélèvement pécuniaire, requis des personnes par voie d'autorité, à titre définitif et sans contrepartie déterminée, en vue de la couverture des charges publiques. Chaque terme compte : pécuniaire — il se paie en argent ; par voie d'autorité — il ne se négocie pas ; définitif — il n'est pas remboursé ; sans contrepartie déterminée — le contribuable ne peut pas exiger un service en échange du sien, car l'impôt finance l'ensemble indivisible des charges ; prélevé selon les facultés contributives — la charge est répartie en fonction de la capacité de chacun, principe d'équité qui fonde les distinctions entre impôts directs, assis sur le revenu ou le patrimoine, et impôts indirects, assis sur les opérations et les consommations. L'impôt procède enfin de la loi : la légalité du prélèvement — nulle recette fiscale sans texte voté — est la traduction financière du consentement démocratique rencontré dès la première leçon. Aucun taux, aucune assiette chiffrée ne sera donné dans ce cours : ces mesures vivent dans les textes fiscaux en vigueur.

La taxe se distingue de l'impôt par la contrepartie, mais une contrepartie affaiblie. Elle est prélevée à l'occasion d'un service public ou de l'usage d'un ouvrage, au profit de la personne qui l'assure — et elle est due par l'usager potentiel du service, qu'il l'utilise effectivement ou non, sans proportionnalité entre ce qu'il paie et le service qu'il reçoit personnellement : la contrepartie existe, mais elle est indivise et forfaitaire. La redevance va plus loin dans la logique de l'échange : elle est le prix d'un service

effectivement rendu ou d'un usage effectivement exercé, demandée à celui qui en bénéficie, et elle doit rester proportionnée au coût ou à la valeur de ce service — si elle s'en écarte massivement, la qualification vacille et la redevance redevient un prélèvement déguisé. À ces prélèvements s'ajoutent les ressources que l'État tire de son propre patrimoine : les produits du domaine — loyers des biens, revenus des exploitations, produit des ventes d'éléments du patrimoine, notables parce que la vente est une recette en capital, exceptionnelle, qui appauvrit le patrimoine en enrichissant la trésorerie — et les produits financiers, comme les intérêts des prêts que le Trésor consent ou les revenus de participations. Notons aussi les produits accessoires, au premier rang desquels les amendes et sanctions pécuniaires : elles entrent dans les caisses publiques, mais leur logique est de sanctionner, non de financer — une politique qui compterait sur elles comme ressource se contredirait elle-même.

Deux ressources complètent le tableau, qui ne sont ni des prélèvements ni des produits : les emprunts et les dons. L'emprunt est une ressource remboursable : il couvre un besoin de financement immédiat en déplaçant la charge vers l'avenir, et il engendre le service de la dette — intérêts et remboursements du capital — que le budget fictif de Kounda affichait en dépense. Emprunter n'est donc pas « trouver de l'argent gratuit » ; c'est arbitrer entre le présent et l'avenir, arbitrage dont la soutenabilité se discute en principes — qualité de ce que l'emprunt finance, capacité future des recettes à servir la dette — sans qu'aucun seuil chiffré ne soit posé dans ce cours. Le don, lui, est un versement sans contrepartie ni remboursement, reçu d'un partenaire ou d'une organisation ; sa fragilité tient à sa nature : il dépend de décisions extérieures, il est souvent lié à des programmes déterminés, et une prévision de dons trop optimiste est un point classique de vigilance pour la sincérité du budget, comme la leçon 2 l'a relevé sur le budget fictif. Un système de recettes s'apprécie enfin à des qualités de principes — le rendement, la simplicité pour le contribuable comme pour l'administration, la prévisibilité, l'équité de la répartition — qualités qui peuvent entrer en tension entre elles et que les réformes arbitreront. L'exemple classe huit recettes fictives pour entraîner le geste décisif : chercher la contrepartie.

**L'essentiel**
Les recettes se classent d'abord par la contrepartie : l'impôt est prélevé d'autorité, définitivement et sans contrepartie déterminée, pour financer l'ensemble des charges ; la taxe est liée à un service, due même sans usage mesuré, sans proportionnalité individuelle ; la redevance est le prix proportionné d'un service effectivement rendu. S'y ajoutent les produits du domaine et les produits financiers, puis deux ressources d'une autre nature : l'emprunt, remboursable, qui reporte la charge sur l'avenir, et le don, gratuit mais dépendant de décisions extérieures.

## Exemple — Grille de classement de huit recettes fictives

```
GRILLE DE CLASSEMENT — RECETTES FICTIVES
(cas d'exercice de la République de Kounda)

1. Prélèvement général sur les revenus
des personnes, sans contrepartie directe
→ IMPÔT (finance l'ensemble des charges).
2. Prélèvement sur les véhicules, lié au
service public des routes, perçu même
sans usage direct mesuré → TAXE
(contrepartie indivise, non proportionnée
au service rendu à chacun).
3. Somme demandée à l'usager pour la
délivrance d'un document, proportionnée
au coût du service rendu → REDEVANCE.
4. Loyer d'un bâtiment appartenant à
l'État fictif → PRODUIT DU DOMAINE.
5. Produit de la vente d'un terrain
domanial fictif → PRODUIT DU DOMAINE
(recette en capital, exceptionnelle).
6. Sanction pécuniaire fictive prononcée
par une juridiction → PRODUIT ACCESSOIRE
(la sanction n'est pas un prix).
7. Intérêts versés sur un prêt consenti
par le Trésor fictif → PRODUIT FINANCIER.
8. Versement sans contrepartie d'un
partenaire fictif pour un programme
→ DON (recette de transfert).

Clé de lecture : cherche la contrepartie.
Directe et proportionnée : redevance ;
liée à un service indivisible : taxe ;
absente : impôt.
```

## À retenir

- Critère roi : la contrepartie. Absente → impôt ; indivise et non proportionnée → taxe ; directe et proportionnée au service → redevance.
- Produits du domaine : récurrents (loyers) ou en capital (ventes) — la vente enrichit la trésorerie mais appauvrit le patrimoine.
- Emprunt = charge déplacée vers l'avenir, jamais une ressource gratuite ; don = ressource gratuite mais dépendante et fragile en prévision.

## Exercice

Classe les trois prélèvements fictifs suivants et justifie chaque qualification par le critère de la contrepartie : A) la commune fictive de Zambougou demande à chaque usager, pour l'enlèvement des ordures de son foyer, une somme forfaitaire identique pour tous les foyers desservis, que le service passe souvent ou rarement devant sa porte ; B) le même usager paie, pour la location d'une salle communale fictive le temps d'une cérémonie, un prix fixé en fonction de la taille de la salle et de la durée d'usage ; C) un prélèvement fictif est assis, pour tous les salariés de Kounda, sur leurs salaires, et son produit abonde le budget général sans aucune affectation.

**✔ Corrigé**
A) Une taxe. La somme est bien liée à un service public déterminé — l'enlèvement des ordures — ce qui l'écarte de l'impôt pur ; mais elle est forfaitaire, identique pour tous les foyers desservis et indépendante de l'usage effectif que chacun fait du service : la contrepartie est indivise et non proportionnée, signature de la taxe. B) Une redevance. L'usager paie le prix d'un service effectivement rendu — la mise à disposition d'une salle déterminée — et le prix varie avec l'ampleur du service (taille, durée) : la contrepartie est directe et proportionnée, signature de la redevance. Si le prix devenait sans rapport avec le coût du service et visait en réalité à financer le budget général, la qualification devrait être rediscutée. C) Un impôt. Le prélèvement est opéré d'autorité, à titre définitif, sans contrepartie déterminée pour le salarié fictif, et son produit finance l'ensemble des charges du budget général, sans affectation : tous les critères doctrinaux de l'impôt sont réunis, et son assiette — le revenu du travail — le range parmi les impôts directs dans les présentations classiques. Raisonnement pédagogique sur des données fictives — pour les finances réelles, consulter la loi de finances et les textes en vigueur au Journal officiel.

# Leçon 6 — Les dépenses publiques : catégories et contrôle

Si les recettes disent d'où vient l'argent, les dépenses disent où il va — et la manière de les classer change ce que le lecteur du budget peut voir. La classification économique, ou par nature, range les dépenses selon ce qui est acheté ou supporté. Les dépenses de personnel rémunèrent les agents. Les dépenses de biens et services achètent le fonctionnement courant — fournitures, entretien, prestations. Les transferts redistribuent sans contrepartie directe : subventions, prestations, concours à d'autres personnes publiques ou privées. Les dépenses d'investissement, ou en capital, créent ou accroissent le patrimoine — infrastructures, équipements lourds, constructions — et leurs effets dépassent l'exercice qui les paie. Enfin, le service de la dette n'achète rien : il honore les engagements passés, en intérêts — le prix du temps — et en remboursements du capital. On regroupe souvent les trois premières familles en dépenses de fonctionnement, la dette formant une charge à part, que l'on ne comprime pas comme les autres puisqu'elle résulte d'engagements déjà pris. Cette grille lit le budget en comptable : elle révèle le poids du fonctionnement, la part qui revient chaque exercice quoi qu'il arrive, et l'effort d'équipement consenti.

La classification fonctionnelle range les mêmes dépenses selon leur destination — la politique publique qu'elles servent, quelle que soit leur nature : l'éducation, la santé, la sécurité, l'administration générale, les infrastructures. Une même école fictive y apparaît une fois, avec son personnel, son fonctionnement et son équipement rassemblés sous la fonction éducation, là où la grille économique dispersait ces crédits entre personnel, biens et services et investissement. Aucune des deux grilles n'est la vraie : elles sont complémentaires, et les budgets modernes les croisent, souvent en présentant les crédits par programmes qui combinent une destination et un responsable. L'exemple applique les deux grilles au budget fictif de Kounda et en tire les parts internes — données d'exercice, rappelons-le : elles décrivent ce document

inventé, aucun budget réel. La lecture croisée apprend à se méfier des raccourcis : une fonction « première » en montants n'est pas nécessairement la mieux dotée au regard des besoins, et une dépense d'investissement élevée n'est utile que si le fonctionnement suit pour faire vivre l'équipement. La grille dit où va l'argent ; elle ne dit pas ce qu'il produit — c'est l'affaire de l'évaluation et des contrôles de gestion, rencontrés à la leçon 8.

Encore faut-il que les dépenses autorisées soient dépensées selon les règles : le contrôle commence à l'intérieur même de l'exécution, avant les contrôles externes de la leçon 8. Premier mécanisme : le contrôle financier a priori. Dans les organisations budgétaires classiques, un contrôleur placé auprès des ordonnateurs vise les actes d'engagement au-delà de certains montants internes : il vérifie la disponibilité des crédits, l'exactitude de l'imputation et la régularité de l'acte, et son visa — ou son refus motivé — arrête la dépense irrégulière avant qu'elle naisse juridiquement. Deuxième mécanisme : le contrôle du comptable au moment du paiement, déjà rencontré — qualité de l'ordonnateur, existence des crédits, service fait, exactitude du montant, bon bénéficiaire : c'est un contrôle de régularité, non d'opportunité, et le refus de payer en est la sanction ordinaire. Troisième mécanisme : les inspections et contrôles internes a posteriori, qui vérifient sur pièces et sur place, recherchent les irrégularités et proposent des suites. Ces mécanismes remplissent une fonction que ni le Parlement ni la Cour des comptes ne peuvent assurer au quotidien : ils sont présents pendant l'exécution, au plus près des opérations. Leur limite est symétrique : étant internes à l'administration, ils appellent le complément des contrôles externes et indépendants — l'équilibre du système tient à cette pluralité.

**L'essentiel**
Les dépenses se lisent sous deux grilles complémentaires : économique — personnel, biens et services, transferts, investissement, dette — qui révèle le poids du fonctionnement et l'honneur des engagements passés ; fonctionnelle — éducation, santé, sécurité — qui révèle les politiques servies. Le contrôle de la dépense commence à l'intérieur de l'exécution : visa du contrôle financier sur les engagements, contrôle de régularité du comptable avant paiement, inspections internes après coup — mécanismes proches des opérations, que les contrôles externes complètent.

## Exemple — Le budget fictif de Kounda lu sous les deux grilles

```
DOUBLE LECTURE DU BUDGET FICTIF DE KOUNDA
(milliards d'unités d'exercice ; données
d'exercice de la leçon 1, reclassées)

PAR NATURE ÉCONOMIQUE
Personnel ..................... 380
Biens et services ............... 150
Transferts courants ............. 90
= Fonctionnement ................ 620
Investissement ................. 430
Dette : intérêts 60 + capital 90 ... 150
TOTAL ......................... 1 200

PAR DESTINATION FONCTIONNELLE
Éducation ..................... 280
Santé ......................... 190
Sécurité et ordre public ....... 170
Administration générale ........ 150
Infrastructures et énergie ..... 210
Agriculture ................... 50
Service de la dette ............ 150
TOTAL ......................... 1 200

PARTS DANS LES DÉPENSES (données
d'exercice, arrondies) : fonctionnement
51,7 % ; investissement 35,8 % ; dette
12,5 %. Éducation : 23,3 %.
```

## À retenir

- Grille économique : ce qui est acheté (personnel, biens et services, transferts, investissement, dette). Grille fonctionnelle : ce qui est servi (éducation, santé, sécurité).
- La dette est une charge d'un type particulier : elle honore des engagements passés et ne se comprime pas comme une dépense de gestion.
- Le contrôle interne — visa sur les engagements, contrôle du comptable au paiement, inspections après coup — travaille pendant l'exécution ; les contrôles externes prennent ensuite le relais.

## Exercice

Lecture guidée du budget fictif sous sa grille fonctionnelle (exemple de la leçon). 1) Un étudiant affirme : « L'éducation est la première fonction financée par l'État fictif de Kounda. » Vérifie par les chiffres du document. 2) Un autre affirme : « Puisque l'éducation vient en tête, elle est donc la politique la mieux gérée. » Discute. 3) La grille économique fait apparaître un fonctionnement de 620 pour un investissement de 430 (données d'exercice) : quelle question de gestion cette comparaison suggère-t-elle, sans permettre d'y répondre à elle seule ?

**✔ Corrigé**
1) L'affirmation est exacte au regard du document fictif : avec 280 milliards d'unités d'exercice, la fonction éducation devance les infrastructures et l'énergie (210), la santé (190), la sécurité et l'ordre public (170), l'administration générale et le service de la dette (150 chacun) et l'agriculture (50) — données d'exercice du budget inventé, dont la somme est bien 1 200. Dire « première fonction » est donc un fait de lecture, établi par comparaison des lignes de la grille. 2) L'affirmation ne suit pas : la grille fonctionnelle mesure des moyens alloués, pas des résultats. Elle ne dit ni combien d'élèves fictifs sont scolarisés, ni avec quels apprentissages, ni à quel coût par élève. Une fonction peut recevoir la plus grosse enveloppe et être mal gérée — gaspillages, équipements inutilisés — ou très bien gérée ; trancher exige les contrôles de gestion et l'évaluation, qui croisent les dépenses avec les effets produits (leçon 8). Le rang budgétaire est un point de départ d'enquête, jamais une conclusion. 3) La comparaison suggère la question de l'équilibre entre faire fonctionner et équiper : si l'investissement crée des équipements que le fonctionnement ne pourra ni entretenir ni faire vivre — agents non recrutés, entretien non financé —, l'effort d'équipement se dégradera ; inversement, un fonctionnement qui absorberait tout empêcherait de renouveler le patrimoine. La grille pose donc une question de soutenabilité de gestion, mais elle n'y répond pas : il faudrait les documents de programmation et l'exécution réelle pour juger si les deux masses fictives sont cohérentes entre elles. Raisonnement pédagogique sur des données fictives — pour les finances réelles, consulter la loi de finances et les textes en vigueur au Journal officiel.

# Leçon 7 — Le cadre harmonisé des finances publiques de l'UEMOA : présentation

L'UEMOA — Union économique et monétaire ouest-africaine — réunit des États qui partagent une même monnaie et une banque centrale commune. Cette intégration monétaire a une conséquence budgétaire directe : la politique financière de chaque État membre affecte les autres, puisque la monnaie est commune et que les déséquilibres des uns se répercutent dans l'ensemble. Il ne suffit donc pas que chaque État ait « ses » règles budgétaires ; il faut que ces règles soient compatibles, lisibles et comparables d'un État à l'autre. C'est la fonction du cadre harmonisé des finances publiques de l'Union : un socle commun de règles budgétaires et comptables, adopté au niveau de l'Union sous forme de directives, que chaque État transpose ensuite dans son droit interne — ses lois organiques financières et ses règlements d'exécution. L'harmonisation n'est pas l'uniformisation : les montants des budgets, les choix de dépenses et les politiques fiscales restent nationaux, décidés par les gouvernements et votés par les représentations de chaque État. Ce qui est commun, c'est la grammaire : la manière de construire, de présenter, d'exécuter et de contrôler un budget.

Ce socle commun se présente par domaines, qu'il est plus sûr de retenir que des références de textes — ceux-ci se consultent dans les publications officielles de l'Union. Un premier domaine est la transparence des finances publiques : un code de transparence, décliné dans les droits internes, pose en principes que le citoyen doit pouvoir accéder aux informations budgétaires, que les documents de finances

publiques sont publiés, et que les acteurs de la gestion rendent compte — la transparence n'y est pas un slogan, mais une condition du contrôle démocratique. Un deuxième domaine est le cadre des lois de finances : des règles organiques communes organisent la structure des budgets nationaux, leurs principes, leurs documents et leur présentation — y compris le mouvement, général dans les réformes contemporaines des finances publiques, vers une présentation par programmes et une attention portée aux résultats. Un troisième domaine est la comptabilité publique et le plan comptable commun : les opérations des ordonnateurs et des comptables suivent des règles de tenue et de présentation homogènes, de sorte que les comptes des États se lisent de la même façon. Un quatrième domaine est la nomenclature budgétaire : les lignes de recettes et de dépenses portent des codifications communes, qui rendent les budgets comparables ligne à ligne entre États. Un dernier domaine touche aux statistiques de finances publiques : les données nationales alimentent des outils de synthèse — au premier rang desquels le tableau des opérations financières de l'État, qui rassemble en un seul cadre les recettes, les dépenses et le financement d'un exercice — utiles à chaque État et indispensables à la surveillance commune.

Le cadre harmonisé porte enfin une idée de discipline partagée : la convergence. Les États d'une union monétaire se reconnaissent un intérêt commun à des finances publiques soutenables — des déficits et un endettement que les recettes futures peuvent honorer, des prévisions budgétaires sincères, une gestion dont les résultats sont suivis collectivement dans le cadre d'une surveillance multilatérale où chaque État présente sa situation et où la situation de l'Union est examinée d'ensemble. Ce cours énonce cette convergence uniquement en principes de discipline : il ne cite aucun seuil, aucun critère chiffré, aucun pourcentage — ces éléments, lorsqu'ils existent, relèvent des textes communautaires en vigueur et de leurs mises à jour, que seuls les documents officiels de l'Union font foi pour énoncer. Retenir la logique sans inventer les mesures, c'est exactement le geste professionnel attendu d'un juriste : savoir que la discipline existe, comprendre à quoi elle sert — protéger la monnaie commune et la crédibilité des budgets — et aller lire les valeurs applicables à la source officielle. L'exemple applique le cadre, en simulation, au budget fictif de Kounda : il montre concrètement ce que l'harmonisation change dans la présentation d'un budget — et, tout aussi important, ce qu'elle ne change pas.

**L'essentiel**
Le cadre harmonisé des finances publiques de l'UEMOA est le socle commun des budgets des États de l'Union : parce que la monnaie est partagée, les règles budgétaires doivent être compatibles et comparables. Il se présente par domaines — transparence, cadre des lois de finances, comptabilité publique et plan comptable commun, nomenclature, statistiques et surveillance — adoptés au niveau de l'Union et transposés dans chaque droit interne. Il harmonise la grammaire budgétaire, non les montants ni les politiques, et il porte une convergence entendue comme une discipline de principes, dont les mesures se lisent uniquement dans les textes officiels en vigueur.

## Exemple — Fiche de transposition fictive : le cadre UEMOA appliqué au budget de Kounda

```
FICHE DE TRANSPOSITION D'EXERCICE
Cadre harmonisé UEMOA appliqué, en
simulation, au budget fictif de Kounda.
(Les textes du cadre se consultent dans
les publications officielles de l'Union.)

DOMAINE : transparence des finances
publiques → le budget fictif et ses
rapports d'exécution sont publiés et
accessibles aux citoyens.
DOMAINE : cadre des lois de finances →
la loi de finances fictive suit une
structure organique commune (deux masses,
documents annexés normalisés).
DOMAINE : comptabilité publique → les
opérations de l'ordonnateur et du
comptable suivent des règles communes
de tenue et de présentation des comptes.
DOMAINE : nomenclature → les lignes du
budget fictif portent des codes communs,
comparables entre États de l'Union.
DOMAINE : statistiques → les données du
budget fictif alimentent un tableau de
synthèse des opérations financières,
lu en surveillance multilatérale.

Ce que le cadre n'harmonise PAS : le
montant du budget fictif (1 200) ni les
choix de dépenses de Kounda — il
harmonise les règles, pas les politiques.
```

## À retenir

- Monnaie commune → règles budgétaires communes : le cadre harmonisé rend les budgets des États compatibles, lisibles et comparables.
- Cinq domaines à retenir : transparence, cadre des lois de finances, comptabilité publique commune, nomenclature commune, statistiques et surveillance multilatérale.
- Harmoniser n'est pas uniformiser : les règles sont communes, les montants et les politiques restent nationaux ; la convergence est une discipline de principes dont les mesures se lisent aux sources officielles.

## Exercice

Trois affirmations d'exercice, à juger en principes. A) « Le cadre harmonisé de l'UEMOA fixe le montant du budget de chaque État membre. » B) « Grâce à la nomenclature commune, deux États de l'Union peuvent comparer leurs budgets fonction par fonction. » C) « Un État membre qui transpose le cadre harmonisé n'a plus besoin de sa propre loi organique relative aux lois de finances. » Pour chacune : vrai ou faux, et pourquoi.

**✔ Corrigé**
A) Faux. Le cadre harmonisé porte sur les règles — structure, présentation, exécution, contrôle des budgets — et non sur leurs montants : chaque État arrête ses recettes et ses dépenses par sa loi de finances, votée par sa représentation nationale. Confondre harmonisation des règles et fixation des montants reviendrait à transférer à l'Union le pouvoir budgétaire des États, ce qui n'est ni la logique ni l'objet du cadre. B) Vrai, et c'est une des finalités premières de la nomenclature commune : quand les lignes de recettes et de dépenses portent des codifications homogènes, les fonctions — éducation, santé, infrastructures — désignent les mêmes réalités d'un État à l'autre, et la comparaison devient un travail de lecture au lieu d'un travail de traduction. C) Faux. Le cadre communautaire fonctionne par transposition : les directives de l'Union posent les règles communes, et c'est le droit interne de chaque État — sa loi organique relative aux lois de finances, ses règlements — qui les reçoit et les rend applicables aux acteurs nationaux. La transposition suppose donc des textes nationaux, elle ne les supprime pas ; un État sans loi organique de transposition aurait un cadre communautaire sans prise sur sa propre administration. Raisonnement pédagogique sur des données fictives — pour les finances réelles, consulter la loi de finances et les textes en vigueur au Journal officiel.

# Leçon 8 — Le contrôle des finances publiques : Cour des comptes et autres organes

Un budget voté, exécuté, doit encore être contrôlé — et le contrôle des finances publiques n'est pas l'affaire d'un organe unique, mais d'un système. On classe classiquement les contrôles selon plusieurs axes qu'il faut savoir croiser. Selon leur auteur : le contrôle politique, exercé par la représentation élue ; le contrôle juridictionnel, exercé par une juridiction financière indépendante ; le contrôle administratif, exercé au sein de l'administration elle-même — inspections et audits internes, déjà rencontrés à la leçon 6 pour leur volet d'exécution. Selon leur moment : le contrôle a priori, avant l'opération — le visa sur les engagements — ; le contrôle en cours d'exécution — celui du comptable au paiement — ; le contrôle a posteriori, une fois les opérations réalisées, qui est le terrain des inspections, du Parlement et de la Cour des comptes. Selon leur objet, enfin : le contrôle de régularité vérifie que les règles ont été respectées ; le contrôle de gestion, plus ambitieux, demande si l'argent a été bien employé — avec économie, efficacité et souci des résultats. Un système équilibré combine ces contrôles sans les confondre : celui qui contrôle a posteriori ne refait pas la gestion, et celui qui juge la régularité ne se substitue pas au choix politique.

Au sommet du contrôle externe se tient la Cour des comptes, juridiction financière indépendante, que ce cours présente par ses missions plutôt que par son organisation. Première mission : juger les comptes des comptables publics. Les comptables lui rendent leurs comptes ; elle les examine et statue : si la gestion est régulière, le comptable est déchargé ; si une somme a été payée irrégulièrement ou une recette perdue par sa faute, elle le met en débet — la responsabilité personnelle et pécuniaire de la leçon 4 trouve ici son juge. Deuxième mission : contrôler la gestion des administrations et des organismes qui utilisent des fonds publics — régularité, mais

aussi qualité de la gestion — et en rendre compte par des rapports, le plus souvent publics, qui informent le citoyen autant que les pouvoirs publics. Troisième mission : assister le Parlement — et le gouvernement — dans le contrôle de l'exécution des lois de finances, notamment par ses travaux sur les comptes et sur la loi de règlement ; la Cour est ainsi l'expertise indépendante au service du contrôle politique. Dans l'espace UEMOA, une Cour des comptes de l'Union exerce, pour les finances communautaires elles-mêmes, des fonctions de même nature — le contrôle épouse l'étage auquel l'argent public est géré. L'indépendance de ces juridictions — de leurs membres comme de leurs travaux — est la condition de leur autorité : un contrôle qui dépendrait du contrôlé ne contrôlerait rien.

Les autres organes complètent le dispositif, chacun à sa place. Le Parlement contrôle politiquement : sa commission chargée des finances suit l'exécution, entend les responsables, demande les documents ; le vote de la loi de règlement est le moment solennel de ce contrôle, où la représentation confronte l'autorisé et le réalisé à la lumière des travaux de la Cour des comptes ; les questions et débats budgétaires prolongent ce contrôle dans la vie politique ordinaire. Au sein de l'administration, les inspections — inspection des finances et inspections des services, présentées par leurs fonctions — vérifient sur pièces et sur place, signalent les irrégularités, proposent des redressements et des suites disciplinaires ou de gestion ; l'audit interne, en voie de développement dans les administrations modernes, évalue les dispositifs de contrôle eux-mêmes et la maîtrise des risques. Les suites des contrôles dessinent la boucle complète : régularisation des opérations quand elle est possible, engagement des responsabilités — débet devant la juridiction financière, responsabilité de gestion, suites pénales quand les faits y prétendent et qui relèvent alors des juridictions répressives —, recommandations de réforme enfin, car le contrôle ne vise pas seulement à sanctionner le passé : il doit rendre l'exécution suivante meilleure. L'exemple suit un dossier fictif de bout en bout, de la détection à la suite.

**L'essentiel**
Le contrôle des finances publiques est un système : politique (Parlement, loi de règlement), juridictionnel (Cour des comptes), administratif (inspections, audits internes) ; a priori, en cours d'exécution ou a posteriori ; de régularité ou de gestion. La Cour des comptes se définit par trois missions : juger les comptes des comptables publics — jusqu'au débet —, contrôler la gestion des organismes usant de fonds publics et en rapporter publiquement, assister le Parlement dans le contrôle de l'exécution. Son indépendance est la condition de son autorité, et celle de l'Union exerce des fonctions parallèles pour les finances communautaires.

## Exemple — Dossier de contrôle fictif : une liquidation sautée, détectée et suivie

```
DOSSIER DE CONTRÔLE D'EXERCICE
Services fictifs ; montant : 18 millions
d'unités monétaires d'exercice.

LES FAITS (fictifs)
Un ordonnateur fictif ordonne le paiement
de mobiliers livrés — sans avoir fait
constater le service fait : l'étape de
liquidation (leçon 4) a été sautée.

LA DÉTECTION, EN ÉTAPES
Étape 1 — Le comptable, recevant le
mandat, contrôle les justifications :
pas de constatation de service fait.
Il refuse de payer et motive son refus.
Étape 2 — Une inspection interne, saisie,
vérifie sur pièces et sur place : la
livraison est réelle mais incomplète.
Étape 3 — Le rapport d'inspection est
transmis ; l'ordonnateur présente ses
observations (contradictoire).
Étape 4 — Suites en principes : la
dépense est régularisée seulement après
constatation du service réellement
fait ; la part non livrée n'est pas
payée ; les responsabilités sont
examinées selon les mécanismes en
vigueur ; la Cour des comptes, saisie
des comptes, jugera la gestion.

Leçon du dossier : le contrôle n'a pas
bloqué une dépense utile ; il a empêché
de payer ce qui n'était pas dû.
```

## À retenir

- Trois familles de contrôle — politique, juridictionnel, administratif —, trois moments — avant, pendant, après —, deux objets — régularité, gestion.
- Cour des comptes : juger les comptes des comptables (débet), contrôler la gestion et rapporter, assister le Parlement — en toute indépendance.
- Les suites referment la boucle : régulariser, mettre en cause les responsabilités, recommander — le contrôle sert aussi l'exécution suivante.

## Exercice

Quatre contrôles fictifs, à classer selon la famille (politique, juridictionnel, administratif), le moment (a priori, en cours, a posteriori) et l'objet (régularité, gestion). A) La commission des finances fictive de Kounda examine les comptes de l'exercice clos avant le vote de la loi de règlement. B) Une juridiction financière fictive examine le compte d'un comptable fictif et constate le paiement d'une dépense sans ordonnancement. C) Une inspection fictive visite un service pour comprendre pourquoi un programme, régulièrement financé, produit si peu de résultats. D) Un contrôleur financier fictif examine un projet d'engagement avant sa signature et vérifie la

disponibilité des crédits.

**✔ Corrigé**
A) Contrôle politique, a posteriori, à objet mixte : la représentation, après la clôture, confronte l'autorisé et le réalisé (régularité des comptes) et en tire les conséquences sur la gestion du gouvernement fictif — c'est le temps fort du contrôle parlementaire, préparé par les travaux de la juridiction financière. B) Contrôle juridictionnel, a posteriori, de régularité : payer sans ordonnancement viole la chaîne d'exécution (leçon 4), et c'est le compte du comptable fictif qui en répond — la juridiction pourra le mettre en débet à hauteur de la somme indûment payée, selon les mécanismes en vigueur. C) Contrôle administratif, a posteriori, de gestion : les opérations sont régulières — les financements sont en règle —, mais la question porte sur les résultats produits par rapport aux moyens engagés ; c'est le terrain de l'inspection et de l'audit, qui cherchent les causes — organisation, pilotage, moyens — et recommandent, sans juger au sens juridictionnel. D) Contrôle administratif, a priori, de régularité : le visa sur l'engagement intervient avant la naissance de l'obligation, au moment où l'irrégularité coûte le moins cher à arrêter — la disponibilité des crédits est le premier des contrôles, car un engagement sans crédits engage l'État sans autorisation suffisante. Raisonnement pédagogique sur des données fictives — pour les finances réelles, consulter la loi de finances et les textes en vigueur au Journal officiel.

# Travaux dirigés (TD)

## TD 1 — TD 1 — Une loi de finances rectificative dans le budget fictif de Kounda

Document d'exercice, entièrement fictif. En cours d'exercice, le gouvernement de la République de Kounda constate que les taxes sur les biens et services rapportent davantage que prévu : la prévision passe de 320 à 350 (milliards d'unités monétaires d'exercice). Il souhaite affecter cette marge à l'investissement, qui passerait de 430 à 460, et prépare un projet de loi de finances rectificative. Travail : 1) Vérifie, par le calcul, que le projet maintient l'équilibre voté du budget fictif. 2) Pourquoi un simple décret du gouvernement fictif ne suffirait-il pas, alors même que l'équilibre est conservé ? 3) Quel principe budgétaire ce recours à la loi rectificative sert-il directement ?

**✔ Corrigé du TD 1**
1) Côté recettes : la ligne des taxes sur les biens et services augmente de 30 (350 − 320 = 30, données d'exercice) ; le total des recettes passe donc de 1 200 à 1 230. Côté dépenses : l'investissement augmente du même montant, 30 (460 − 430 = 30) ; le total des dépenses passe de 1 200 à 1 230. Les deux masses restent égales — 1 230 = 1 230 — : l'équilibre voté est maintenu par la construction même du projet, qui couple la recette constatée et la dépense ouverte. 2) Parce que l'autorisation budgétaire appartient à la représentation : ni ouvrir un crédit nouveau ni modifier les plafonds votés ne relève du pouvoir propre du gouvernement, même quand l'opération paraît vertueuse et même quand l'équilibre est sauf. L'exécution peut déplacer des crédits dans les limites encadrées des mécanismes prévus, mais créer une autorisation d'investissement nouvelle en cours d'exercice exige un vote — c'est la loi de finances rectificative, adoptée dans les mêmes formes que la loi initiale. Le consentement ne se présume pas d'une bonne nouvelle de recettes. 3) Le recours à la loi rectificative sert directement la sincérité : plutôt que de laisser vivre un budget dont les prévisions sont dépassées par les faits, le gouvernement fictif revient devant la représentation avec des prévisions corrigées et des autorisations ajustées. Il sert aussi l'annualité, dont la rectificative est l'aménagement organisé : l'exercice reste l'unité de temps du consentement, mais le consentement peut être renouvelé en cours de route. Raisonnement pédagogique sur des données fictives — pour les finances réelles, consulter la loi de finances et les textes en vigueur au Journal officiel.

## TD 2 — TD 2 — Une chaîne de la dépense désordonnée à remettre en ordre

Document d'exercice, entièrement fictif. Un dossier de dépense fictif de la commune de Zambougou contient quatre pièces, présentées dans le désordre : (a) le paiement effectué par le comptable ; (b) le mandat émis par l'ordonnateur ; (c) la constatation écrite que les travaux fictifs commandés ont été réalisés conformément ; (d) la commande passée à l'entreprise fictive. Travail : 1) Remets les pièces dans l'ordre de la chaîne et nomme chaque temps. 2) Une cinquième pièce se révèle fausse : l'ordonnateur fictif y atteste la réalisation complète des travaux alors qu'une partie n'a pas été exécutée. Quel temps de la chaîne est atteint, quel contrôle aurait dû l'arrêter, et quelles suites sont envisageables en principes ?

**✔ Corrigé du TD 2**
1) L'ordre régulier est : d) la commande — c'est l'engagement, acte de l'ordonnateur qui fait naître l'obligation de payer et consomme les crédits ; c) la constatation de la réalisation conforme — c'est la liquidation, par laquelle l'ordonnateur fait constater le service fait et arrête le montant exact dû ; b) le mandat — c'est l'ordonnancement, l'ordre de payer transmis au comptable avec les justifications ; a) le paiement — œuvre du comptable, après son contrôle de régularité. Trois temps administratifs pour l'ordonnateur, un temps comptable pour le comptable : la séparation des fonctions court tout au long de la chaîne. 2) Le temps atteint est la liquidation : attester un service fait qui ne l'est qu'en partie, c'est arrêter un montant dû supérieur à la dette réelle. Les contrôles qui auraient dû l'arrêter sont, d'abord, la vérification matérielle qui précède toute constatation — la liquidation suppose un service constaté, pas déclaré — et, ensuite, le contrôle du comptable au paiement, qui peut suspendre et demander des justifications complémentaires lorsque les pièces ne concordent pas. Quant aux suites, en principes : la part non exécutée ne doit pas être payée — ou, si elle l'a été, elle doit être répétée comme indu auprès du bénéficiaire ; la responsabilité de l'ordonnateur fictif est examinée au regard de l'attestation inexacte, selon les mécanismes de la responsabilité de gestion ; si les faits révèlent une intention frauduleuse, ils peuvent prétendre à une qualification pénale, qui relève alors des juridictions répressives et non plus du seul droit budgétaire. Raisonnement pédagogique sur des données fictives — pour les finances réelles, consulter la loi de finances et les textes en vigueur au Journal officiel.

# Travaux pratiques (TP)

## TP 1 — TP — Construire et éprouver le budget fictif d'une commune

Travail pratique, entièrement fictif. La commune fictive de Zambougou prépare son budget d'exercice, en millions d'unités monétaires d'exercice. Recettes : dotations et transferts reçus 45 ; taxes locales 30 ; redevances des services communaux 10 ; produits du domaine communal 5. Dépenses : fonctionnement 55 ; investissement 30 ; service de la dette 5. Travail : 1) Présente ce budget en deux masses et vérifie son équilibre par le calcul. 2) Classe chaque ligne de recettes dans sa catégorie juridique (leçon 5). 3) Le conseil communal fictif envisage de réserver le produit des redevances du marché communal fictif à la seule réparation de ce marché : quel principe est concerné, et comment discuter cette décision ? 4) La commune fictive commande la rénovation d'une salle de classe fictive pour 12 millions d'unités d'exercice : déroule la chaîne complète du paiement, en désignant l'acteur de chaque temps.

**✔ Attendus du TP 1**
1) Recettes : 45 + 30 + 10 + 5 = 90. Dépenses : 55 + 30 + 5 = 90. Les deux masses s'égalent (90 = 90, données d'exercice) : le budget communal fictif est présenté en équilibre voté, au sens de la leçon 2 — un équilibre de présentation, que l'exécution confirmera ou démentira. 2) Les dotations et transferts reçus (45) sont des recettes de transfert : la commune fictive les reçoit d'autres personnes publiques, sans les prélever elle-même. Les taxes locales (30) sont des prélèvements liés aux services et à la vie locale, dus sans proportionnalité avec l'usage individuel : catégorie des taxes. Les redevances des services communaux (10) sont le prix de services effectivement rendus aux usagers : catégorie des redevances. Les produits du domaine communal (5) — loyers et revenus du patrimoine communal fictif — relèvent des produits du domaine. 3) Le principe concerné est l'universalité, dans sa branche de non-affectation : réserver le produit d'une recette à une dépense déterminée fait exception à la règle selon laquelle toutes les recettes financent toutes les dépenses. La discussion peut plaider la traçabilité — les usagers du marché fictif voient leur contribution revenir au marché — et la lisibilité locale ; elle doit reconnaître la rigidité créée — si une autre dépense devient urgente, la recette reste prisonnière de son affectation — et vérifier que les textes applicables à la commune fictive autorisent une telle affectation ou un tel compte spécial. 4) La chaîne : engagement — l'ordonnateur communal fictif (l'exécutif de la commune, dans ses fonctions d'ordonnateur) passe la commande de rénovation selon les règles applicables et consomme les crédits d'investissement ; liquidation — le service fait est constaté : la salle fictive est réceptionnée, les travaux vérifiés conformes, le montant dû arrêté à 12 (donnée d'exercice) ; ordonnancement — l'ordonnateur émet le mandat et transmet les justifications au comptable ; paiement — le comptable contrôle l'ordre et les pièces puis paie l'entreprise fictive, seul à manier les fonds communaux. Aucun temps ne doit être sauté : payer avant la réception des travaux reviendrait à payer une dette non constatée. Raisonnement pédagogique sur des données fictives — pour les finances réelles, consulter la loi de finances et les textes en vigueur au Journal officiel.

# Exercices corrigés supplémentaires

## Exercice 1

Exercice 1 — Trois qualifications à défendre. Pour chaque situation fictive, donne la catégorie de recette et le critère décisif : A) une somme demandée à tout propriétaire fictif d'un véhicule, proportionnelle à rien d'autre qu'à la détention du véhicule, alimentant le budget général ; B) le prix payé par un spectateur fictif pour assister à un spectacle organisé par un établissement public fictif, fixé pour couvrir les frais de la représentation ; C) le loyer perçu par une collectivité fictive pour la boutique qu'elle possède dans son marché.

**✔ Corrigé**
A) Un impôt : le prélèvement est opéré d'autorité, sans contrepartie déterminée pour le propriétaire fictif — aucun service ne lui est rendu en échange de cette somme-là — et son produit alimente le budget général, c'est-à-dire l'ensemble des charges. Le fait qu'il soit assis sur la détention d'un bien ne crée pas de contrepartie : l'assiette n'est pas un service. B) Une redevance : le spectateur fictif paie le prix d'un service effectivement rendu — la représentation à laquelle il assiste — et le prix est fixé par référence aux frais de ce service : contrepartie directe et proportionnée, qui est la signature de la redevance. C) Un produit du domaine : la collectivité fictive perçoit le revenu de son propre patrimoine, comme un propriétaire perçoit un loyer ; ce n'est ni un prélèvement d'autorité ni le prix d'un service public, mais le fruit d'un bien — recette récurrente de gestion du domaine. Raisonnement pédagogique sur des données fictives — pour les finances réelles, consulter la loi de finances et les textes en vigueur au Journal officiel.

## Exercice 2

Exercice 2 — Le choc des dons, dans le budget fictif de Kounda. En cours d'exécution, les dons effectivement reçus par l'État fictif de Kounda s'établissent à 90 au lieu des 110 prévus (milliards d'unités monétaires d'exercice), toutes autres lignes inchangées. 1) Calcule le total des recettes réalisées et l'écart avec les dépenses inchangées de 1 200. 2) Quelles réponses l'État fictif peut-il apporter en principes, sans violer les règles étudiées ? 3) En quoi cet écart illustre-t-il les leçons 2 et 3 sur la sincérité et la loi de finances rectificative ?

**✔ Corrigé**
1) Les recettes réalisées totalisent 1 200 − 20 = 1 180 (données d'exercice) : la ligne des dons passe de 110 à 90, soit une moins-value de 20, qui se reporte intégralement sur le total. Face à des dépenses inchangées de 1 200, l'écart de trésorerie et de résultat est donc de 20 milliards d'unités d'exercice. 2) En principes, trois réponses régulières se combinent : réduire ou geler certaines dépenses dans les limites des mécanismes d'exécution — en protégeant les dépenses incompressibles comme le service de la dette ; chercher des ressources complémentaires autorisées — par exemple un financement remboursable, qui relève d'une autorisation et engage l'avenir, donc d'un arbitrage assumé ; et, si l'écart est significatif et durable sur l'exercice, revenir devant la représentation par une loi de finances rectificative qui réajuste les deux masses et rétablit une présentation sincère du budget en cours. Ce qui est exclu : « oublier » l'écart, payer sans crédits, ou laisser le comptable décaisser au-delà des autorisations. 3) L'écart vérifie d'abord le point de vigilance de sincérité relevé dès la leçon 2 : les dons sont, par nature, des prévisions dépendantes de décisions extérieures ; les inscrire pour leur montant espéré sans prudence expose exactement à ce choc. Il illustre ensuite la fonction de la loi de finances rectificative (leçon 3) : l'instrument existe pour que le budget voté reste la photographie honnête de l'exercice, et pour que les corrections — baisse de dépenses ou ressource nouvelle — reçoivent l'onction du vote plutôt que de se décider dans la seule exécution. Raisonnement pédagogique sur des données fictives — pour les finances réelles, consulter la loi de finances et les textes en vigueur au Journal officiel.

## Exercice 3

Exercice 3 — Vrai ou faux raisonné. Juge chaque affirmation en une ou deux phrases : A) « Le comptable public peut refuser de payer une dépense qu'il juge inutile. » B) « Un budget voté en équilibre est nécessairement exécuté en équilibre. » C) « La Cour des comptes vote le budget de l'État après l'avoir contrôlé. »

**✔ Corrigé**

A) Faux en ces termes : le contrôle du comptable porte sur la régularité — qualité de l'ordonnateur, crédits, service fait, montant exact, bénéficiaire — et non sur l'opportunité. Il doit payer la dépense régulière même s'il la trouve inutile, et refuser la dépense irrégulière même s'il la trouve utile : confondre les deux contrôles ferait du comptable un co-décideur que la séparation des fonctions exclut précisément. B) Faux : l'équilibre voté est une propriété du document au moment de l'autorisation ; l'exécution dépend des recettes effectivement recouvrées et des dépenses effectivement engagées et payées, comme l'exercice précédent l'a montré avec l'écart sur les dons. Le solde réalisé se constate après coup — c'est l'objet de la loi de règlement. C) Faux : la Cour des comptes ne vote rien ; elle juge les comptes, contrôle la gestion et assiste le Parlement, qui demeure seul à voter le budget et sa loi de règlement. L'indépendance de la Cour tient à cette extériorité : elle contrôle l'usage d'autorisations qu'elle n'a ni demandées ni accordées. Raisonnement pédagogique sur des données fictives — pour les finances réelles, consulter la loi de finances et les textes en vigueur au Journal officiel.

# QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. Que désignent les finances publiques ?

   A) Les opérations de bourse des grandes entreprises privées

   B) Les ressources et les charges des personnes publiques, et les règles qui les gouvernent

   C) La comptabilité interne des banques commerciales

2. Que signifie le principe d'annualité budgétaire ?

   A) L'autorisation de recettes et de dépenses est limitée à un exercice déterminé

   B) Le budget doit augmenter chaque exercice

   C) Les impôts sont recalculés automatiquement selon l'inflation

3. En quoi consiste la règle de non-affectation, branche de l'universalité ?

   A) Aucune dépense ne peut dépasser le crédit ouvert

   B) Le budget est présenté dans un document unique

   C) Toutes les recettes financent toutes les dépenses, sans recette réservée à une dépense déterminée

4. Dans quel ordre se déroule la chaîne de la dépense publique ?

A) Paiement, engagement, liquidation, ordonnancement

B) Engagement, liquidation, ordonnancement, paiement

C) Ordonnancement, paiement, engagement, liquidation

5. Qui peut matériellement payer une dépense publique régulière ?

A) L'ordonnateur qui a émis le mandat

B) La commission des finances de la représentation

C) Le comptable public, seul à manier les fonds

6. Qu'est-ce qui distingue la redevance de l'impôt ?

A) La redevance est le prix proportionné d'un service effectivement rendu à celui qui la paie

B) La redevance est toujours facultative pour l'usager

C) La redevance est votée par une collectivité et l'impôt par l'État

7. À quoi sert la loi de règlement ?

A) À ouvrir les autorisations de l'exercice qui commence

B) À constater l'exécution de l'exercice clos et à arrêter ses résultats définitifs

C) À modifier le budget en cours d'exercice

8. Que fait le cadre harmonisé des finances publiques de l'UEMOA ?

A) Il fixe le montant du budget de chaque État membre

B) Il supprime les représentations nationales en matière budgétaire

C) Il pose des règles budgétaires et comptables communes, que chaque État transpose dans son droit interne

9. Quelle est l'une des missions de la Cour des comptes ?

A) Voter les lois de finances après examen

B) Juger les comptes des comptables publics et pouvoir les mettre en débet

C) Engager et liquider les dépenses des ministères

10. Dans le budget fictif de Kounda (données d'exercice), quelle est la part de l'investissement dans les dépenses ?

A) 51,7 %

B) 12,5 %

C) 35,8 %

## Corrigés du QCM

1. Réponse B — Les finances publiques ont pour objet les flux financiers des personnes publiques — État, collectivités, établissements publics — et le droit dérogatoire qui les encadre : prérogatives du prélèvement d'un côté, contraintes d'autorisation et de contrôle de l'autre.

2. Réponse A — L'annualité borne l'autorisation dans le temps : au terme de l'exercice, elle s'éteint et doit être renouvelée par un nouveau vote. Ses aménagements — reports, crédits de paiement échelonnés, lois rectificatives —

organisent la vie du principe sans le supprimer.

3. Réponse C — La non-affectation fait masse des ressources : la représentation arbitre librement entre les dépenses au lieu de recevoir des couples recette-dépense déjà liés. Les affectations particulières qui existent en pratique sont des entorses à discuter comme telles. L'unité, elle, concerne le document unique.

4. Réponse B — L'ordonnateur engage (l'obligation naît), liquide (le service fait est constaté et le montant arrêté), ordonnance (l'ordre de payer est émis) ; le comptable paie, en dernier temps, après son propre contrôle. On ne paie jamais une simple commande : on paie une dette constatée.

5. Réponse C — La séparation des fonctions réserve le maniement des fonds au comptable public. L'ordonnateur prescrit et ordonne, mais ne paie jamais lui-même : c'est la condition du contrôle réciproque à chaque opération.

6. Réponse A — La redevance repose sur une contrepartie directe et proportionnée : un service rendu, payé par son bénéficiaire, à hauteur du coût ou de la valeur du service. L'impôt, lui, est sans contrepartie déterminée : il finance l'ensemble indivisible des charges publiques.

7. Réponse B — La loi de règlement referme le cycle budgétaire : elle compare l'autorisé et le réalisé et arrête les résultats définitifs. La loi initiale ouvre l'exercice ; la loi rectificative le corrige en cours de route.

8. Réponse C — L'harmonisation porte sur la grammaire — transparence, cadre des lois de finances, comptabilité publique, nomenclature, statistiques — et non sur les montants ni sur les politiques, qui restent nationaux. Chaque État transpose le cadre par ses propres textes.

9. Réponse B — La Cour des comptes juge les comptes des comptables publics : décharge si la gestion est régulière, débet si une somme a été indûment payée ou perdue. Elle contrôle aussi la gestion et assiste le Parlement, mais elle ne vote ni n'exécute aucune dépense.

10. Réponse C — L'investissement fictif de 430 sur un total de 1 200 représente 35,8 % des dépenses (donnée d'exercice de ce budget inventé). Les deux autres parts sont celles du fonctionnement (51,7 %) et du service de la dette (12,5 %); la somme des trois parts fait 100 %.

## Résumé — les notions importantes

• Finances publiques : les ressources et charges des personnes publiques sous un droit dérogatoire — prérogatives contre contraintes —, alimenté par un étagement de sources dont la constitution financière est la clé de voûte notionnelle.

• Six principes structurent le budget : annualité aménagée, unité du document, universalité (non-affectation, non-contraction), spécialité des crédits, équilibre notion discutée, sincérité des prévisions.

• La loi de finances vit en trois temps : initiale qui autorise, rectificative qui corrige en cours d'exercice, règlement qui constate et boucle la reddition de comptes.

• L'exécution sépare ordonnateurs (qui prescrivent) et comptables publics (qui paient) ; la dépense suit engagement, liquidation, ordonnancement, paiement, et le comptable répond personnellement et pécuniairement de ses paiements.

• Les recettes se classent par la contrepartie : impôt sans contrepartie, taxe à contrepartie indivise, redevance prix d'un service ; produits du domaine et produits financiers ; emprunts remboursables et dons dépendants en appoint.

• Les dépenses se lisent par nature économique et par fonction ; le contrôle interne — visa, contrôle du comptable, inspections — veille pendant l'exécution même.

• Le cadre harmonisé de l'UEMOA pose des règles communes en cinq domaines — transparence, lois de finances, comptabilité, nomenclature, statistiques — et une convergence de principes, sans uniformiser montants ni politiques.

• Le contrôle referme le cycle : Parlement et loi de règlement, Cour des comptes juge des comptes et contrôleur de la gestion, inspections et audits — avec des suites qui vont de la régularisation à la responsabilité.

# Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

## Leçon 1 — Le budget de l’État, comment ça marche ?

Chaîne : Vie publique · Langue : Français · Niveau : Licence 2

Une présentation institutionnelle du budget de l'État : d'où viennent les recettes, à quoi servent les dépenses et comment le document est construit. Les mécanismes généraux qu'elle expose se lisent ensuite dans la loi de finances et les textes en vigueur au Mali et dans le cadre de l'UEMOA.

https://www.youtube.com/watch?v=XznHhP-fNtU

## Leçon 2 — Droit public financier - Episode 66 - Principes budgétaires, présentation générale

Chaîne : Le Droit public financier - par SD et AD · Langue : Français · Niveau : Licence 2

Un épisode de cours consacré à la présentation générale des principes budgétaires classiques étudiés dans cette leçon. Les exemples étrangers éventuels servent d'illustration : au Mali, ces principes se lisent dans les textes organiques et budgétaires en vigueur et dans le cadre harmonisé de l'UEMOA.

https://www.youtube.com/watch?v=K1qk4Krt3to

## Leçon 3 — Comment est adopté un projet de loi de finances ?

Chaîne : Vie publique · Langue : Français · Niveau : Licence 2

Le parcours d'adoption d'un projet de loi de finances, de sa préparation gouvernementale à son vote par la représentation, expliqué étape par étape. Les étapes décrites éclairent le mécanisme général ; leur déclinaison malienne précise se lit dans les textes en vigueur au Journal officiel.

https://www.youtube.com/watch?v=jjnFECNpMe8

## Leçon 4 — Séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable publics

Chaîne : JurisMana · Langue : Français · Niveau : Licence 2

Une présentation du principe cardinal de l'exécution budgétaire : pourquoi celui qui ordonne ne paie pas, et celui qui paie ne décide pas. Le principe, commun aux systèmes de comptabilité publique de la région, s'applique au Mali selon les textes maliens et UEMOA en vigueur.

https://www.youtube.com/watch?v=4AKvREuA7oM

### Leçon 8 — Le rôle et le fonctionnement de la Cour et des chambres régionales des comptes

Chaîne : Cour des comptes · Langue : Français · Niveau : Licence 2

La chaîne officielle d'une juridiction financière présente ses missions : juger les comptes, contrôler la gestion, informer le Parlement et le citoyen. Ces fonctions éclairent celles de toute Cour des comptes ; pour le Mali, ce sont les textes maliens et UEMOA en vigueur qui organisent l'institution.

https://www.youtube.com/watch?v=7f7Jm52LiPE

## Sources et références


- Manuels de finances publiques et de droit budgétaire figurant au programme de la faculté (droit public financier : notion, principes budgétaires, loi de finances, comptabilité publique) — éditions en vigueur à consulter en bibliothèque.
- La loi de finances de l'exercice en cours et les textes organiques et réglementaires des finances publiques du Mali, dans leur version applicable, au Journal officiel de la République du Mali.
- Le cadre harmonisé des finances publiques de l'UEMOA — directives relatives à la transparence, aux lois de finances, à la comptabilité publique et à la nomenclature — dans les publications officielles de la Commission de l'UEMOA (www.uemoa.int).
- Les rapports et publications des juridictions financières et des administrations de contrôle, lorsqu'ils sont rendus publics, comme sources d'illustration du contrôle de la gestion.
- Les réformes contemporaines des finances publiques (budgétisation par programmes, gestion axée sur les résultats, lois organiques de type LOLF) comme mouvements généraux de la doctrine et des pratiques — à étudier dans les ouvrages et revues de droit public financier.


Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !